MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de nombres, símbolos e imagen del Estado provincial y municipal

Los nombres y cambios de nombre de bienes provinciales los aprueba la legislatura a propuesta del ejecutivo, y los de calles y espacios municipales el concejo a propuesta del intendente, con consulta pública y las mismas restricciones que la ley nacional; imagen institucional única, carteles y publicidad sin funcionarios, y monumentos que solo se retiran por ley u ordenanza.

Propuesta 61: El Estado no es de quien gobierna: sin autos, aviones ni nombres propios
Cuándo: Fase I · año 1, con la invitación de la ley nacional
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple.

FUNDAMENTOS

Los nombres de calles, plazas, escuelas, hospitales y rutas provinciales también cambian según quién gobierna. Esta ley, que cada provincia puede adoptar, aplica las mismas reglas de la ley nacional al Estado provincial y propone a los municipios, que tienen autonomía para nombrar sus calles, un régimen equivalente.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Bienes provinciales. Todo nombre o cambio de nombre de edificios, establecimientos, obras, rutas, espacios públicos, monumentos, programas y premios del Estado provincial se dispone por ley, a propuesta del Poder Ejecutivo provincial, previa publicación y consulta pública de treinta (30) días.

ARTÍCULO 2°.- Restricciones. No pueden imponerse nombres de personas vivas, de personas fallecidas hace menos de diez (10) años, de quienes hayan ejercido cargos públicos en gobiernos de facto o hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o contra la administración pública, ni de partidos, agrupaciones o consignas políticas. Los nombres vigentes se mantienen hasta que una ley disponga su cambio.

ARTÍCULO 3°.- Municipios. Invítase a los municipios a disponer, por ordenanza, que los nombres y cambios de nombre de calles, plazas y demás bienes y espacios municipales los apruebe el Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo, con consulta pública y las restricciones del artículo 2°.

ARTÍCULO 4°.- Imagen y carteles. El Estado provincial usa una sola imagen institucional, con el escudo provincial y el nombre de la provincia, igual para todos los gobiernos. Las placas, carteles, publicaciones y la publicidad oficial no pueden incluir nombres, imágenes, voces ni símbolos de funcionarios, partidos o agrupaciones políticas, ni logos o eslóganes de gestión.

ARTÍCULO 5°.- Monumentos. Ningún monumento emplazado en bienes provinciales puede retirarse, trasladarse ni modificarse sino por ley, salvo urgencia de seguridad o conservación, con obligación de restituirlo.

ARTÍCULO 6°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.